

(୨. ୧୧)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๐๑๑/๒๕๕๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๒๐ / ๒๕๕๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗

ระหว่าง	บริษัท อรรถกษณ์สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด	ผู้ฟ้องคดี
	การประปาส่วนภูมิภาค	ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อู่ธารณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๖๖๕/๒๕๔๘
หมายเลขแดงที่ ๑๕๐๘/๒๕๕๑ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

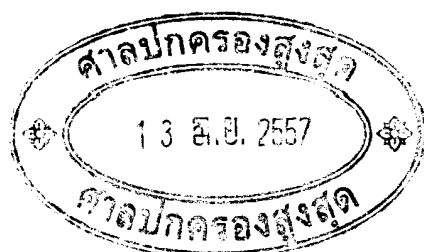
คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้ปรับปรุงเส้นท่อถนนนายจันทนวดเขียว ถนนธรรมโชติ และถนนพันเรืองสำนักงานประปาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามสัญญาเลขที่ ปปข. ๒/๗๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ วงเงินค่าจ้างจำนวน ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท กำหนดเวลาดังแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยผู้ฟ้องคดีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดขันธ์สูตร บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ จำนวนเงิน ๙๗,๒๕๐ บาท เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

/ให้แก...



ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งออกเป็น ๒ งวด คือ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๘,๐๐๐ บาท ภายหลังจากทำสัญญาแล้วผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งถึงปัญหาอุปสรรคดังกล่าวพร้อมทั้งสงวนสิทธิในการต่ออายุสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับมอบพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอต่ออายุสัญญา นอกจากนี้ ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานพิเศษนอกเหนือจากแบบหลายรายการ รวมเป็นเงิน ๕๕๒,๐๙๙.๐๓ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงราคาค่าจ้างดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดีแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ งานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และงานพิเศษ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ พร้อมทั้งแสดงบัญชีปริมาณวัสดุและค่าก่อสร้างที่นอกเหนือจากแบบตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานงวดที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อย แต่งานงวดที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งให้แก้ไขตามรูปแบบกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการให้จนครบถ้วน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขปรับปรุงเส้นท่อ ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแก้ไขให้จนครบถ้วน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วว่าแก้ไขถูกต้องทุกประการ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานทั้งสองงวดและงานพิเศษแล้ว ส่วนกรณีส่งมอบงานล่าช้านั้นเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่เกิดจากพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีงดค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียง ๖๒ วัน เนื่องจากการส่งมอบงานล่าช้าเกิดขึ้นจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างงานทั้งสองงวดและงานพิเศษ รวมเป็นเงิน ๒,๘๙๗,๐๙๙.๐๓ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล

/ขอให้ศาล...



ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าจ้างจำนวน ๒,๘๘๗,๐๘๙.๐๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสุตร บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ จำนวนเงิน ๙๗,๒๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ในการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ปปข. ๒/๗๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ขอยายเวลาก่อสร้าง เนื่องจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาขยายเวลาก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ รวม ๖๒ วัน เป็นช่วงเวลาขออนุญาตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพื้นที่ก่อสร้าง จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๒ วัน โดยได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ช่วงระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๔๒ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจขยายเวลาก่อสร้างให้ได้ เนื่องจากรายการต่อท้ายสัญญาข้อ ๒.๗ ระบุให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามสัญญา เช่น ค่าซ่อมทางเท้า ซ่อมถนน ฯลฯ ให้กับหน่วยงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตให้ และค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ผู้ฟ้องคดีได้คิดเป็นค่าใช้จ่ายไว้แล้วตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าจ้าง หลังจากนั้นสำนักงานประปาสิงห์บุรีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ขออนุญาตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพื้นที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผ่านสำนักงานประปาสิงห์บุรี ว่าให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ไปชำระให้กับเทศบาลก่อนเข้าดำเนินการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดีได้รับสำเนาหนังสือดังกล่าวจากสำนักงานประปาสิงห์บุรีแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ใช้หนังสือคำประกันของ

/ธนาคารไทยพาณิชย์...



ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ มาวางแทนเงินสด ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีกำหนด เทศบาลเมืองสิงห์บุรีจึงมีคำสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดี จึงนำเงินสดไปชำระให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี แต่ให้เจ้าหน้าที่ระบุใบเสร็จดังกล่าวว่าเป็นเงินรับฝากค่าซ่อมแซมถนน พร้อมมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งเทศบาลเมืองสิงห์บุรีว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีขอรับเงินค่าประกันคืน เทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการจ่ายเงินดังกล่าวคลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวนั้นเป็นค่าซ่อมแซมถนนที่ ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้กับเทศบาลโดยไม่มีเงื่อนไข และให้ผู้ฟ้องคดีแจ่มยืนยันว่าเป็น การจ่ายเงินให้กับเทศบาลโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ่มยยืนยันดังกล่าว เทศบาลเมืองสิงห์บุรีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่าย ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจขยายเวลา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ ส่งมอบงาน วงดที่ ๑ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ แต่การส่งมอบงานในงวดดังกล่าวนี้ผู้ฟ้องคดีส่งมอบภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับจำนวน ๑๗๐ วัน วันละ ๔,๘๖๓ บาท โดยอาศัยสัญญาข้อ ๑๖ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ จำนวน ๓๒๙,๓๘๓.๔๖ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีปฏิเสธ ที่จะรับเงินจำนวนดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ แต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแนบท้ายสัญญา จำนวน ๓๒ จุด ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้ง ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งผลการแก้ไขให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ไม่มีหนังสือส่งมอบงานและเอกสาร ประกอบการส่งมอบงานใหม่ ผู้ควบคุมงานจึงไม่สามารถรวบรวมเอกสารสรุปงานได้ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ส่วนกรณีงานพิเศษนอกเหนือจากแบบตามสัญญานั้น การจ้างครั้งนี้ เป็นสัญญาจ้างแบบราคาเหมารวมตามสัญญาข้อ ๔ และไม่มีการแก้ไขงานหรืองานพิเศษ ที่ผู้ฟ้องคดีจะขอค่าจ้างเพิ่มได้ จึงเป็นงานที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่อ

/เพื่อให้นาน...



เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสัญญาตามข้อ ๑๓ นอกจากนี้ ไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าธรรมเนียมศาลในคดีปกครอง

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การในทำนองเดียวกับคำฟ้อง และมีเนื้อหาเพิ่มเติมว่า การที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แจ้งผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ ให้ให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ไปชำระให้กับเทศบาลก่อนเข้าดำเนินการนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบล่าช้าและไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารไปวางให้กับเทศบาลเมืองสิงห์บุรี แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีต้องนำเงินสดไปชำระเป็นค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการนำเงินสดไปชำระให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรขยายเวลาก่อสร้างและไม่มีสิทธิคิดค่าปรับต่อผู้ฟ้องคดี ส่วนงานงวดที่ ๒ ที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบและแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไข ๓๒ จุด ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขเสร็จเรียบร้อยโดยพนักงานการประชาสัมพันธ์ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามสัญญา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้ประโยชน์แล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานจากผู้ฟ้องคดีตามกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับคำให้การ และมีเนื้อหาเพิ่มเติมว่า เมื่อเทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการซ่อมแซมถนน จำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับทราบแล้ว หน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในการขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อสร้างจึงสิ้นสุดลง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีกำหนดเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี และกรณีเงินค่าจ้างในงานงวดที่ ๑ จำนวน ๓๒๙,๓๘๓.๔๖ บาท ตัวแทนของผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับไปแล้ว ส่วนงานงวดที่ ๒ ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้มีหนังสือส่งมอบงานและแนบเอกสารประกอบการส่งมอบงานใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถตรวจรับงานได้ เมื่อผู้ฟ้องคดียังคงมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่อท้ายสัญญา แต่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง จะถือว่าผู้ฟ้องคดีหลุดพ้นจากภาระหน้าที่และผู้ถูกฟ้องคดีรับมอบงานโดยปริยายแล้วไม่ได้

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี ฉบับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ไปวาง

/เป็นหลักประกัน...



เป็นหลักประกันกับเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนั้น ในทางปฏิบัติผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการดังกล่าว กับส่วนราชการมานานกว่า ๓๐ ปี และเมื่อเทศบาลเมืองสิงห์บุรีแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำ เงินสดไปวาง ผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้เข้าทำงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ภายหลังจากเข้าทำการก่อสร้างได้ประสบอุปสรรคอีกมากมาย เช่น ผู้ประกอบการค้าขายต้องขายของในตลาดเทศบาล ทำให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ก่อสร้างได้เฉพาะช่วงเวลา ๑๙ นาฬิกา ถึง ๑ นาฬิกา ส่วนการเพิ่มเติมแบบแปลนนั้น ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งเพิ่มเติมแบบแปลนแก่ช่างผู้ควบคุมงาน ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มาสั่งแก้ไขที่หน้างาน ผู้ฟ้องคดี ก็ได้ทำตามคำสั่งเพื่อให้งานเสร็จตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือแจ้งให้ช่างผู้ควบคุม ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว อนึ่ง งานที่นอกเหนือจากแบบตามสัญญานี้สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการนำมาใช้หน้างานจริง

ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างจาก เทศบาลเมืองสิงห์บุรีตามหนังสือลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยวาจาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ส่วนงานเพิ่มเติมจาก แบบแปลนในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีหรือตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ทำงาน รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีทราบแล้วว่าผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินงานภายใน ขอบเขตของสัญญา และไม่มีสิทธิขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์ได้ ส่วนงานงวดที่ ๒ ยังไม่มีการ ตรวจรับงาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ และได้แจ้ง ให้ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดแก้ไขงานแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นพิจารณารวม ๔ ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ฟ้องคดีนำเงิน ค่าธรรมเนียมจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ไปชำระให้กับเทศบาลเมืองสิงห์บุรีก่อน เข้าดำเนินการ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้ใช้หนังสือคำประกันของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไปวางแทนการชำระเป็นเงินสด ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ เทศบาลสิงห์บุรีกำหนด เทศบาลเมืองสิงห์บุรีจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างไว้ก่อน

/จนกว่า...

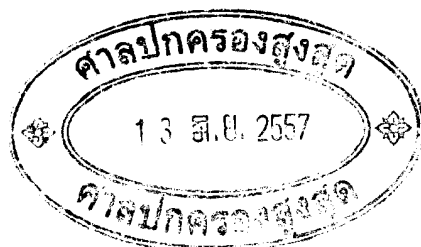


จนกว่าจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น นับถัดจากวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือคำประกันดังกล่าวไปชำระให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทราบที่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้แต่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีก่อนเข้าดำเนินการ จึงถือได้ว่าในวันดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนหน้าที่ภายหลังจากนั้นเป็นของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาลเมืองสิงห์บุรีตามข้อ ๒.๗ ของรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา การที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้หนังสือคำประกันไปชำระแทนเงินสดซึ่งไม่เป็นไปตามที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีกำหนดจึงเกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดีเอง โดยผู้ฟ้องคดีสามารถสอบถามทำความเข้าใจกับเทศบาลเมืองสิงห์บุรีก่อนการชำระเงินดังกล่าวได้แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้กระทำไม่ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เหตุตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้างเหมา ที่ผู้ฟ้องคดีจะขอขยายระยะเวลาได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คือ ภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งล่วงพ้นกำหนดเวลา ๑๔๒ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๑๖ ของสัญญาจ้างเหมา ในอัตราวันละ ๔,๘๖๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙๐,๕๔๖ บาท แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ค่าปรับมีจำนวนสูงเกินส่วน ศาลมีอำนาจลดลงได้ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง อันเป็นจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะต้องบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงให้คิดเงินค่าปรับได้เพียงจำนวน ๑๙๔,๕๐๐ บาท โดยเหลือเงินค่าจ้างของงวดงานที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙๗๒,๕๐๐ บาท ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๒ จำนวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานงวดที่ ๒ ที่บกพร่องให้ถูกต้องตามแบบจำนวน ๓๒ รายการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการแก้ไขจนแล้วเสร็จ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบผลการแก้ไขงานดังกล่าวแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ของการประปาจังหวัดสิงห์บุรีตรวจสอบงานที่แก้ไขแล้วพบว่า

/ถูกต้อง...



ถูกต้องตามที่ให้แก่ไขทุกประการ และภายหลังจากนั้นก็ไม่มีปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจพบความชำรุดบกพร่องของงานงวดที่ ๒ อีกแต่อย่างใด อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานงวดที่ ๒ นั้นแล้วโดยปริยาย แม้จะไม่มีเอกสารประกอบการส่งมอบงานใหม่ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างก็ตาม นอกจากนี้ไม่มีปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้าแต่อย่างใด ตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าปรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล่าช้าดังกล่าวได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระค่าจ้างของงานงวดที่ ๒ จำนวน ๗๗๘,๐๐๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประเด็นที่สาม ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเงินค่าจ้างงานพิเศษนอกเหนือจากแบบตามสัญญา จำนวน ๘๕๒,๐๘๙.๐๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ในระหว่างทำงานตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ไปถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือสัญญาโดยอ้างว่าเป็นการแก้ไขงานหรืองานพิเศษตามสัญญาข้อ ๑๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีทราบทั้งด้วยวาจาและทำเป็นหนังสือมาโดยตลอดว่ากรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่ขอเบิกเงินเพิ่มได้ เนื่องจากไม่มีการแก้ไขงานหรือเป็นงานพิเศษที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้แก้ไขตามสัญญาข้อ ๑๕ แต่อย่างใด และสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างแบบคิดราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่างานที่ผู้ฟ้องคดีขอค่าจ้างเพิ่มนั้นไม่ใช่งานที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมตามข้อ ๑๕ ของสัญญาแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าจ้างงานในส่วนนี้ได้ ประเด็นที่สี่ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสูตร บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จำนวนเงิน ๘๗,๒๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๑ จำนวน ๘๗๒,๕๐๐ บาท และค่าจ้างของงานงวดที่ ๒ จำนวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๖๕๐,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสูตร บางระจัน ฉบับวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย



/ศาลปกครองชั้นต้น...

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๗๕๐,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสุตร บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระและคืนหนังสือคำประกันให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วน ตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๔๓,๗๖๒.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ผู้ฟ้องคดีทำงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น ซึ่งงานดังกล่าวได้ทำตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี หากไม่ทำจะถือว่าผิดสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้จัดการวัสดุและค่าก่อสร้างนอกเหนือจากแบบหลายรายการ มีราคางานเป็นเงิน ๘๘๙,๘๑๒.๑๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ เป็นเงิน ๖๒,๒๘๖.๘๕ บาท รวมเป็นเงิน ๙๕๒,๐๙๙.๐๓ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ตกลงราคาค่าจ้างดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ งานเพิ่มเติมที่ทำไม่ใช่งานเหมาตามสัญญาจ้าง แต่เป็นการสั่งงานนอกเหนือจากสัญญาจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีมีเอกสารเป็นหนังสือที่แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานที่เสียภาษีร้อยละ ๗ แล้ว ครั้งที่ ๑ เป็นหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ขอเพิ่มเงินจำนวน ๔๑๙,๙๒๓.๙๑ บาท ครั้งที่ ๒ เป็นหนังสือลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ขอเพิ่มเงินจำนวน ๔๒,๙๓๓.๑๔ บาท และครั้งที่ ๓ เป็นหนังสือลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ ขอเพิ่มเงินจำนวน ๑๐๓,๘๙๒.๓๕ บาท นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี โดยได้แนบบัญชีปริมาณงานวัสดุและค่าก่อสร้างที่นอกเหนือจากแบบและใบแจ้งหนี้ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ซึ่งประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้รับทราบการขอส่งมอบงานตามคำสั่งผู้ว่าจ้างว่าเป็นงานนอกรายการตามสัญญา โดยไม่ได้โต้แย้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่ใช่งานพิเศษนอกเหนือจากสัญญาจ้าง ซึ่งจะเห็นได้ว่างานตามหลักฐานเอกสารดังกล่าวมีปริมาณงานที่ได้ใช้วัสดุและเป็นงานก่อสร้างนอกเหนือจากแบบตามสัญญาจ้าง จึงไม่ใช่งานเหมาตามสัญญาจ้าง ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานนอกเหนือจากสัญญาจำนวน ๙๕๒,๐๙๙.๐๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

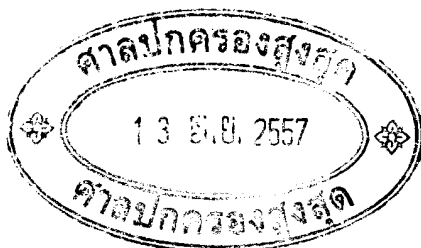
/ผู้ถูกฟ้องคดี...



ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดี มีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสาร สัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ในงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีและ ผู้ฟ้องคดีจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือ ราคาตามแต่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ฉบับวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือสัญญา โดยอ้างว่าเป็นการแก้ไขงานหรืองานพิเศษตามสัญญาข้อ ๑๕ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงให้ ผู้ฟ้องคดีทราบทั้งด้วยวาจาและเป็นหนังสือมาโดยตลอดว่ากรณีไม่เข้าข่ายที่ขอเบิกเงินเพิ่มได้ เนื่องจากสัญญาพิพาทเป็นสัญญาจ้างแบบคิดราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือสัญญาโดยได้ตกลงอัตราค่าจ้างหรือ ราคาใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างงานในส่วนนี้ได้

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า กรณีค่าปรับนั้น เห็นว่า ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้าง ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญา หากจำนวนเงินค่าปรับ จะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ส่วนราชการในฐานะผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้ฟ้องคดีจะได้ยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิที่จะผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ตามที่เห็นสมควร จะเห็นได้ว่า ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าวต้องเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ แต่มีการส่งมอบงานล่าช้า นอกจากนี้ ข้อ ๑๖ ในสัญญาจ้างได้กำหนดค่าปรับในอัตราดังกล่าวเพื่อเยียวยาความเสียหายแก่รัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก การทำสัญญาทางปกครองหน่วยงาน ทางปกครองผู้ร่างสัญญาจึงต้องตระหนักถึงเงินงบประมาณ อันเป็นงบประมาณแผ่นดิน

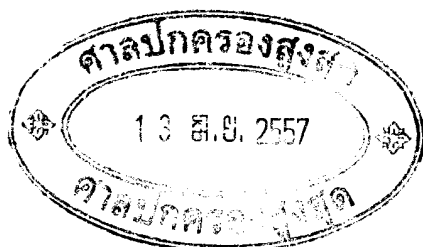
/ที่ได้จาก...



ที่ได้จากการเสียภาษีอากรของประชาชน เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการที่จะให้คู่สัญญา อีกฝ่ายที่เป็นเอกชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้ข้อกำหนดในสัญญาสามารถ บังคับได้ตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของสัญญา อีกทั้งในขณะที่ทำสัญญาผู้ฟ้องคดียอมทราบดี ถึงรายละเอียดทั้งหมดของสัญญา รวมถึงการยอมรับว่าหากกระทำผิดสัญญายินยอม เสียค่าปรับตามข้อกำหนดของสัญญา การที่ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง อันเป็นจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะบอกเลิกสัญญาได้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจลดค่าปรับ ที่ไม่ถูกต้อง ส่วนกรณีค่าจ้างของงานงวดที่ ๒ จำนวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้ตรงตามข้อกำหนดและไม่ได้ซ่อมแซมคอนกรีต ให้เรียบร้อย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดี ให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานงวดที่ ๒ ให้ตรงตามข้อกำหนดและซ่อมแซมคอนกรีต ให้ครบถ้วน กรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๒ และไม่อาจถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ได้รับมอบงานงวดที่ ๒ โดยปริยาย ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ยืนยันว่าผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขงานเรียบร้อยแล้วตามที่ได้มีหนังสือชี้แจงฉบับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ที่ว่าได้ทำการแก้ไขปรับปรุงงานงวดที่ ๒ โดยครบถ้วนแล้วนั้นไม่เป็นความจริง เนื่องจากไม่ปรากฏว่าได้มีการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ที่แก้ไขแล้วให้กับผู้ถูกฟ้องคดีหรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งจะต้องมีการตรวจรับมอบงานตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับ งานงวดที่ ๒ จำนวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดียังส่งมอบงานงวดที่ ๒ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงยังไม่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารสิริกิติ์ไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสุตร บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีได้รับหมายแจ้งให้ทำคำแก้อุทธรณ์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แต่ไม่ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาล

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

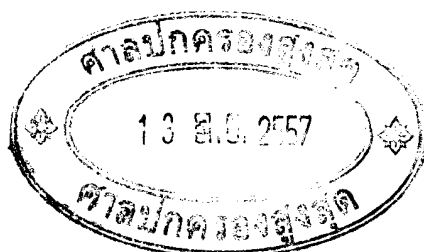


/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

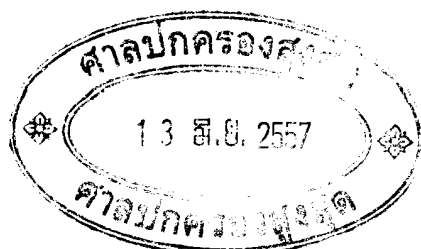
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ทำการปรับปรุงเส้นท่อถนนนายจันทนวดเขียว ถนนธรรมโชติ และถนนพันเรือง สำนักงานประปาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามสัญญาเลขที่ ปปข. ๒/๗๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ โดยมีกำหนดเวลาดังแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ วงเงินค่าจ้าง ๑,๙๔๕,๐๐๐ บาท แบ่งการจ่ายค่าจ้างออกเป็น ๒ งวด งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒ เป็นเงินจำนวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท การทำสัญญาดังนี้ เป็นแบบราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ ผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสูตร บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๙๗,๒๕๐ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากทำสัญญาแล้วปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี สำนักงานประปาสิงห์บุรีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ขออนุญาตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้ฟ้องคดีต้องนำเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ไปชำระให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมจำนวนดังกล่าวแล้วเทศบาลเมืองสิงห์บุรีจึงส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ และวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายเวลาทำงานตามสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖๒ วัน (ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ส่วนช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รวม ๔๒ วัน เป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ให้กับเทศบาล ก่อนเข้าดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่าเมื่อเทศบาลเมืองสิงห์บุรีได้มีหนังสือ ที่ สห ๕๒๐๐๔/๙๓๘ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผ่านสำนักงานประปาสิงห์บุรี ว่าให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท

/ไปชำระ...



ไปชำระให้กับเทศบาลก่อนเข้าดำเนินการ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้หนังสือคำประกันของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท มอบให้ แก่สำนักงานเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้นำเงินสดไปชำระให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีแทนหนังสือคำประกันดังกล่าว ตามใบเสร็จรับเงิน ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยระบุในใบเสร็จว่าเป็นเงินรับฝากค่าซ่อมแซม ถนนธรรมโชติและถนนพันเรือง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี และยังได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ แจ้งเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ว่าภายหลังจากการซ่อมแซมถนนที่ปรับปรุงเส้นท่อเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีขอรับเงินค่าประกันคืน เทศบาลเมืองสิงห์บุรีจึงมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ สห ๕๒๐๐๔/๑๑๙๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งผู้ฟ้องคดี ว่าการจ่ายเงินดังกล่าวเป็นค่าซ่อมแซมถนน ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้กับเทศบาลโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ และให้ผู้ฟ้องคดีแจ้งยืนยันกลับมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แจ้งยืนยันดังกล่าว เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จึงมีหนังสือ ที่ สห ๕๒๐๐๔/๓๐๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี เข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ขยายเวลาให้ และผู้ฟ้องคดีได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานรวม ๓ งาน ดังนี้ (๑) งานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกใบรับรองผลการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๔๐๒/๘๘๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการส่งมอบงานนั้นล่าช้า จึงมีสิทธิได้รับเงินหลังหักค่าปรับแล้วจำนวน ๓๒๙,๓๘๓.๔๖ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและปฏิเสธการรับเงินจำนวนดังกล่าว (๒) งานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๔๐๒ - ๑๘/๑๑๔ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง ต่อมา ผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ อล. ๑๓๖/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ได้ดำเนินการแก้ไขให้จนครบถ้วนแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือส่งมอบงานและเอกสาร ประกอบการส่งมอบงานใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจรวบรวมเอกสารสรุปงานได้ จึงไม่ได้ชำระ เงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี (๓) งานพิเศษหรืองานเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเพิ่มอุปกรณ์ในการ ต่อท่อและเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่ช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการ โดยผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากสัญญาจ้าง

/จำนวน...



จำนวน ๙๕๒,๐๙๙.๐๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๔๐๒ - ๑๘/๑๒๓๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ปฏิเสธการชำระเงิน เนื่องจากสัญญาจ้างเป็นสัญญาแบบราคาเหมารวม ซึ่งงานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรืองานเพิ่มเติม นั้น เป็นงานที่จะต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ท่อเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์อยู่แล้ว จึงไม่มีการแก้ไขงานหรือไม่อาจถือเป็นงานพิเศษที่จะขอเพิ่มราคาค่าก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาล

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี รวม ๒ ประเด็น ดังนี้

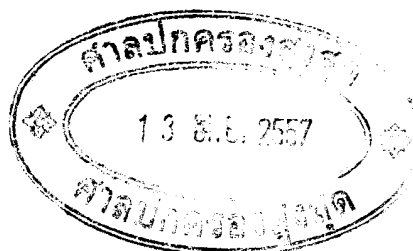
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และต้องคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานพิเศษนอกเหนือจากแบบหรือไม่ เพียงใด

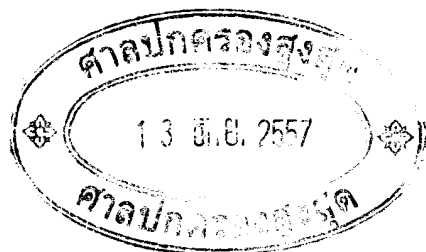
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานงวดที่ ๑ งวดที่ ๒ และต้องคืนหนังสือค้ำประกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำการปรับปรุงเส้นท่อถนนนายจันทนวดเขียว ถนนธรรมโชติ และถนนพันเรือง สำนักงานประปาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามสัญญาเลขที่ ปปข. ๒/๗๐/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งในกรณีงานงวดที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้อุทธรณ์โต้แย้งเฉพาะประเด็นจำนวนเงินค่าปรับกรณีจึงต้องวินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องในเงินค่าปรับตามสัญญาเพียงใด เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ข้อ ๔ ของสัญญาพิพาท กำหนดค่าจ้างงวดงานที่ ๑ จำนวนเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท และกำหนดเวลาทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ แต่ภายหลังจากทำสัญญาผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายเวลาทำงานตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีในชวงเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม จนถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๖๒ วัน ส่วนชวงเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ขยายเวลาทำงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ เนื่องจากเหตุล่าช้ามิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ สำนักงานประปาสิงห์บุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๔๐๒/๑๘๔๖

/ขออนุญาต...

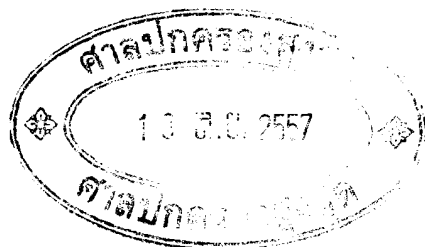


ขออนุญาตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ต่อมา เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แจ้งผ่านสำนักงานประปาสิงห์บุรี ว่าให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินค่าธรรมเนียมจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ไปชำระให้กับเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ก่อนเข้าดำเนินการ กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีพร้อมที่จะส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการได้เมื่อผู้ฟ้องคดีนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระให้แก่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ซึ่งข้อ ๒.๗ ของรายการต่อท้ายสัญญาพิพาทฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ กำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสัญญาให้กับหน่วยงานที่ผู้ถูกฟ้องคดีขออนุญาตให้ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตามรูปแบบการชำระเงินที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรีกำหนด ซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ดังนั้น ความล่าช้าในการเริ่มเข้าทำงานของผู้ฟ้องคดีอันเป็นผลให้ส่งมอบงานล่าช้าในภายหลัง จึงไม่ใช่เป็นผลโดยตรงจากความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งมิใช่เหตุที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบหรือเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะขอขยายระยะเวลาได้ตามข้อ ๒๐ ของสัญญาพิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖ คือภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๖ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งล่วงพ้นกำหนดเวลาจำนวน ๑๔๒ วัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญา จึงเป็นการปฏิบัติผิดสัญญาต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา แต่ใช้สิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๖ จำนวน ๑๔๒ วัน ในอัตราวันละ ๔,๘๖๓ บาท เป็นเงินจำนวน ๖๙๐,๕๔๖ บาท แต่โดยที่ข้อสัญญาเกี่ยวกับค่าปรับกรณีปฏิบัติผิดสัญญาถือเป็นการกำหนดค่าเสียหายไว้ล่วงหน้า จึงเข้าลักษณะเป็นเบี้ยปรับตามมาตรา ๓๗๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันบัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่าง ประกอบกับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘



/กำหนดว่า...

กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น ซึ่งข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว มีเจตนารมณ์ให้คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยมิได้มีความประสงค์ที่จะให้คู่สัญญาฝ่ายผู้ว่าจ้างเรียกเงินค่าปรับสูงเกินสมควร เมื่อจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ส่วนราชการจึงต้องพิจารณาว่าสมควรจะบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างหรือไม่ เพื่อมิให้งานราชการต้องล่าช้าจนอาจเกิดความเสียหาย อีกทั้งยังมุ่งคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา มิให้ต้องรับภาระจากเงินค่าปรับในจำนวนที่สูงเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง แต่หากคู่สัญญายินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ให้ส่วนราชการใช้ดุลพินิจผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ แต่ต้องเพียงเท่าที่จำเป็น ข้ออุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว ไม่อาจนำมาใช้บังคับกับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ส่งมอบงานล่าช้า และการลดค่าปรับลงเหลือร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง อันเป็นจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะบอกเลิกสัญญาได้ เป็นการใช้ดุลพินิจลดค่าปรับที่ไม่ถูกต้อง จึงไม่อาจรับฟังได้ จากเจตนารมณ์ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกล่าว จึงเห็นว่า ค่าปรับจำนวน ๖๙๐,๕๔๖ บาท นั้นสูงเกินส่วน สมควรให้ลดค่าปรับลงเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงินจำนวน ๑๙๔,๕๐๐ บาท และคงเหลือเงินค่าจ้างของงานงวดที่ ๑ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๙๗๒,๕๐๐ บาท ส่วนกรณีค่าจ้างในงานงวดที่ ๒ จำนวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบจำนวน ๓๒ รายการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้แก้ไขงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์โต้แย้งประเด็นนี้ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้แก้ไขงานให้เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ที่แก้ไขแล้วให้กับผู้ถูกฟ้องคดีหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖

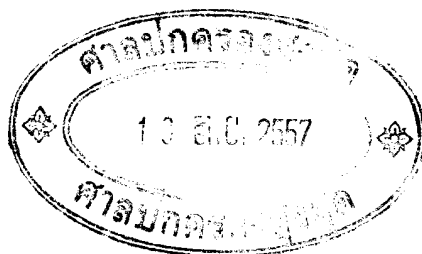


/กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗...

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้แก้ไขงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต่อมาได้มีหนังสือ ฉบับลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อยืนยันว่ามีการส่งมอบงานที่แก้ไขแล้ว โดยช่างผู้ควบคุมงาน ของการประปาจังหวัดสิงห์บุรีได้ควบคุมการทำงาน และได้ลงลายมือชื่อรับงานไว้ในหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งมีข้อความระบุว่าตรวจสอบงานที่แก้ไขแล้วพบว่าถูกต้อง ตามที่ให้แก้ไขทุกประการ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหักล้างถึงความไม่ถูกต้องของการรับ มอบงานของช่างผู้ควบคุมงาน ประกอบกับพฤติการณ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้สงวนสิทธิเรียก ค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีในการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ล้ำช้ากว่าที่กำหนดเวลาตามสัญญา ข้อเท็จจริง จึงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเป็นหน้าที่ ของผู้ถูกฟ้องคดีต่อไปที่จะต้องดำเนินการตรวจรับมอบงานโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ของผู้ถูกฟ้องคดีตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตรวจรับมอบงานให้เสร็จสิ้น ซึ่งผลการตรวจรับมอบงานอาจเห็นว่า ต้องมีการแก้ไขงานเพิ่มเติมอีกหรือไม่ก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจหยิบยกเหตุซึ่งเป็น ความรับผิดชอบของตนเองขึ้นปฏิเสธการชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ข้ออุทธรณ์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างในส่วนนี้ เนื่องจากไม่ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ที่แก้ไขใหม่แล้ว ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อตรวจรับ มอบงานจึงฟังไม่ขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาในงวดงานงวดที่ ๒ จำนวน ๗๗๘,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว การใช้สิทธิ รับผิดชอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อไปจึงไม่ชอบด้วยข้อสัญญา ๑๗ วรรคสอง ผู้ถูกฟ้องคดี จึงต้องคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสุตร บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

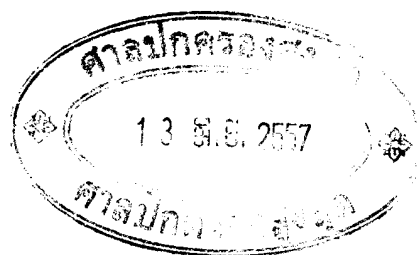
ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายงานพิเศษนอกเหนือจาก แบบหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามข้อ ๑๕ ของสัญญาเลขที่ ปปข. ๒/๗๐/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ กำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงหรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดียังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ



/หากในสัญญา...

หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ในงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานที่เสียหายร้อยละ ๗ แล้วนอกเหนือจากสัญญาจ้างจำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ฉบับลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และฉบับลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ มท ๕๕๔๐๒ - ๑๘/๑๒๓๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ปฏิเสธการชำระเงิน นั้น เห็นว่า เมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดีทั้งสามฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๖ ที่ขอเพิ่มวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากสัญญาจ้าง มีรายละเอียดระบุว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำการขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อประปาตามที่กำหนดในแบบ ปรากฏว่าต้องเพิ่มอุปกรณ์ในการต่อท่อ ซึ่งมีท่ออุปกรณ์จำนวนมากที่นอกเหนือจากแบบและปริมาณงานในสัญญากำหนด แสดงให้เห็นว่างานที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างนั้นเป็นงานวางท่อประปาตามที่กำหนดในแบบ ประกอบกับค่าใช้จ่ายตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องว่าได้จัดหาอุปกรณ์ท่อเพื่อใช้ในงานพิเศษหรืองานเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหล่อ ปะเก็นยาง สกรูหนีต ยีโบลท์ รััดท่อ หน้าจาน ประตูน้ำ ท่อ - อุปกรณ์ PVC ท่อ - อุปกรณ์ G/S PB PE ก็ล้วนเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบงานประปาเพื่อให้งานตามสัญญาแล้วเสร็จบริบูรณ์ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างในหนังสืออีกสองฉบับในทำนองเดียวกันว่าได้ทำงานพิเศษแก้ไขงานซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญาหลายแห่ง รวมทั้งต้องเพิ่มการใช้วัสดุอุปกรณ์จำนวนมากกับงานได้ดินที่เกินจากแบบนั้น เห็นว่า เมื่องานตามสัญญาจ้างเป็นสัญญาแบบราคาเหมารวม โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่างานพิเศษหรืองานเพิ่มเติมเป็นงานที่นอกเหนือจากงานวางท่อประปาตามแนวนอนที่กำหนดในสัญญา ข้ออ้างจึงเป็นเพียงการใช้วัสดุในงานที่จ้างเกินกว่าที่ผู้ฟ้องคดีประมาณการไว้เท่านั้น กรณีจึงมิใช่งานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นจากงานปกติตามสัญญาข้อ ๑๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างงานในส่วนนี้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีต้องชำระเงินเฉพาะงานงวดที่ ๑ และงานงวดที่ ๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๗๕๐,๕๐๐ บาท พร้อมทั้งคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสุตร



/บางระจัน...

บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๑,๗๕๐,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนหนังสือคำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดชั้นสูตร บางระจัน ฉบับลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๔๖ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระและคืนหนังสือคำประกันให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีจำนวน ๔๓,๗๖๒.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสมชาย เอ็มโอช

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายวิษณุ วรรณุญ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายวรวิทย์ กังคศิเทียม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพรชัย มั่นสศิริเพ็ญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอนุสรณ์ วีระภัทรานันท์

